



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Milano

**Sezione Civile QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "B"**

R.G. 788/2022

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Angelo Mambriani	Presidente
Daniela Marconi	Giudice
Guendalina Alessandra Virginia Pascale	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado proposta con rituale citazione

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), assistito e difeso dall'Avv. INDACO
GIANLUCA

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), assistito e difeso dall'Avv.
SPADARO GIUSEPPE

PARTE CONVENUTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da seguenti fogli depositati telematicamente

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:

a) in via preliminare sospendere per tutti i motivi sopra esposti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., il presente giudizio;
b) sempre in via preliminare, anche se gradata, accertata la violazione dell'art. 49, 1° co., d.lg. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio), come modificato dall'art. 32, 1° co., lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 10

6 agosto 2008, n. 133 e, quindi, il conseguente divieto di circolazione dei titoli obbligazionari di cui è causa, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 9 novembre 2021 n. 19301, n. r.g. 38971/2021 notificato in data 18 novembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla *Parte_1* di pagare la somma di euro 185.890,00 oltre interessi e spese della procedura;

c) nel merito accertata e dichiarata l'insussistenza della titolarità in capo alla società opposta del rapporto dedotto in lite e la conseguente infondatezza, in fatto e in diritto, della richiesta della *CP_1* dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 9 novembre 2021 n. 19301, n. r.g. 38971/2021 notificato in data 18 novembre 2021, con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla *Parte_1* di pagare la somma di euro 185.890,00 oltre interessi e spese della procedura;

d) con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Si depositano, oltre al presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, i seguenti atti e documenti: 1) ricorso e pedissequo decreto di ingiunzione notificato alla *Parte_1* 2) estratto denuncia del 26 maggio 2021; 3) estratto denuncia del 6 luglio 2021; 4) corrispondenza con notaio *Per_1* .

Ai sensi dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha un valore di euro 185.890,00 e che pertanto l'importo versato a tale titolo, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, è pari ad euro 379,00.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA

il difensore costituito di *CP_1* precisa le proprie conclusioni richiamandosi a tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito negli atti e nei verbali tutti di causa, ed in coerenza insistendo affinché l'Ecc.mo Tribunale voglia:

ammettere i documenti depositati da *CP_1* e confermare invece il rigetto integrale delle istanze istruttorie *ex adverso* formulate, in quanto meramente dilatorie, inammissibili e destituite di ogni fondamento;

rigettare l'opposizione proposta da *Parte_1* perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto e, per l'effetto, confermare *in toto* il decreto ingiuntivo opposto n. 19301/2021, reso da codesto Ecc.mo Tribunale in data 9 novembre 2021 (proc. n. 38971/2021 R.G.);

dichiarare tenuta *Parte_1* a rifondere a *CP_1* spese e onorari tutti di causa, da liquidarsi anche *ex art.* 96 c.p.c. in ragione del manifesto abuso dello strumento processuale *ex averso* operato.

Chiede infine all'Ill.mo G.D. di voler introitare la causa per la decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata *Parte_1* (di seguito, *Pt_1*) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19301/2021 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 14.10.2021 eccependo:

1) la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la libera circolazione delle obbligazioni al portatore azionate *ex adverso* col procedimento monitorio è inibita dalla normativa cd. antiriciclaggio (v. art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 231/2007 nel testo *ratione temporis* vigente), recando i titoli medesimi importi pari o superiori a euro 12.500,00 e dovendosi ritenere inderogabile il precetto di cui alla norma citata, con applicazione necessitata della sanzione della nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 co. 1 cc per il caso di sua violazione;

2) la mancanza in capo alla società convenuta della titolarità dei certificati obbligazionari azionati, in quanto gli stessi sono frutto di un'appropriazione indebita già denunciata all'AG. A tale proposito è in atti una comunicazione a mezzo pec indirizzata dall'opposta all'opponente (v. all. 1 opponente), nella quale la prima dichiara che il proprio dante causa è l'avv. Paolo Sciumè, che la possiede al 95% attraverso la *Organizzazione_1*

[...]

chiedendo conseguentemente, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc fino alla definizione della vicenda penale ritenuta pregiudicante, essendo altresì stata proposta opposizione avverso la richiesta di archiviazione del PM e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Parte convenuta opposta, *CP_1* (di seguito, *CP_1*), si è a sua volta ritualmente costituita, affermando, in fatto, che il decreto ingiuntivo è stato richiesto a seguito del mancato pagamento delle cedole di interessi annuali maturati su venti certificati obbligazionari di facciali euro 50.000,00 cadauno emessi da *Pt_1* e posseduti da *CP_1* (v. doc. 2 convenuta), precisando che controparte non ha contestato né l'autenticità dei titoli, né il mancato pagamento degli interessi annuali e replicando:

- 1) che non è stata violata alcuna norma, dal momento che i certificati obbligazionari sono stati emessi e sottoscritti in conformità alla legge, come dimostrato dalla delibera del 12.4.17 rassegnata in atti e corretta in data 10.7.17 (v. docc. 3 e 4 convenuta), non impugnata. Quand'anche, poi, detta violazione vi fosse stata, la conseguenza sarebbe unicamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 63 co. 1 D. Lgs. 231/2007;
- 2) che non vi è stata alcuna appropriazione indebita ai danni dell'opponente, essendo stati i certificati obbligazionari sottoscritti e, dunque, non più di proprietà dell'emittente, mentre l'ingiungente, in quanto subacquirente dei medesimi, li ha azionati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2003 co. 2 cc ed è soggetto estraneo alle vicende di emissione e di sottoscrizione del prestito, dovendosi all'uopo applicare gli artt. 1993 co. 2 e 1994 cc (v. Cass. Civ. n. 23127/2021);

e chiedendo conseguentemente il rigetto della richiesta avversaria di sospensione ex art. 295 cpc, non solo non essendo stata esercitata l'azione penale (v. Cass. Civ. n. 11688/2018), ma, anzi, essendo stata inoltrata richiesta di archiviazione (v. doc. 7 opposta), il rigetto dell'opposizione avversaria e la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc, nonché la condanna *ex adverso* ex art. 96 cpc.

Con provvedimento del 18.10.22 il precedente GI ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 cpc, a seguito del mancato esercizio dell'azione penale da parte del PM che ha chiesto, per contro, l'archiviazione del procedimento e ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dopo aver affermato l'applicabilità dell'art. 1993 cc e valutato la non incidenza sul titolo dell'affermata violazione della normativa antiriciclaggio.

Alla successiva udienza del 23.5.23, altro precedente GI ha respinto le istanze istruttorie di parte opponente e fissato la precisazione delle conclusioni con la modalità prescritta dall'art. 127ter cpc.

La richiesta sospensione ai sensi dell'art. 295 cpc.

La relativa istanza non può essere accolta, in difetto dei presupposti ivi previsti.

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art.

295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (v. Cass. Civ. n. 11688/2018, correttamente citata da parte opposta e confermata dalla successiva ordinanza n. 21954/2021).

Nella fattispecie *sub iudice*, risultando documentalmente che il PM non ha esercitato l'azione penale, in quanto ha richiesto l'archiviazione (v. doc. 7 opposta), non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc.

L'eccepita nullità virtuale per violazione della normativa antiriciclaggio.

In sede di citazione in opposizione la **Pt_1** ha dedotto la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto i certificati obbligazionari colà azionati sarebbero stati emessi in violazione della normativa antiriciclaggio.

In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc l'attrice ha specificato la propria censura deducendo la nullità virtuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 co. 1 cc del negozio di trasferimento dei titoli obbligazionari per violazione dell'art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 231/2007, che prescrive il divieto.

Sul punto, deve rilevarsi che il successivo art. 63 co. 1, *fatta salva l'efficacia degli atti*, dispone che alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

Allo stesso proposito, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. ordinanza n. 525/2020) ha escluso proprio l'applicabilità della sanzione della nullità virtuale al negozio giuridico violativo della cd. normativa antiriciclaggio, dal momento che il D. Lgs. 231/2007 prevede

una sanzione amministrativa, esplicitando che, presupponendo la nullità virtuale l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata, essa deve escludersi ove, invece, vi sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa.

Non può, pertanto, accogliersi la censura proposta dall'opponente in relazione a detto profilo.

L'eccezione mancanza della titolarità dei certificati obbligazionari in capo all'opposta.

L'opponente ha adombrato che la convenuta sia stata costituita apposta per fungere da schermo al reale titolare dei certificati obbligazionari, reo di appropriazione indebita già denunciata (v. docc. 2 e 3 opponente), da individuarsi nell'avv. Paolo Sciumè.

A tale proposito deve rilevarsi che la convenuta è possessore dei certificati obbligazionari, che le sono stati consegnati, per sua espressa affermazione (v. doc. 1 allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte opponente), dall'avv. Paolo Sciumè, come risulta anche dagli atti processuali del procedimento collegato ex art. 281undecies cpc RG 26515/2023 (v. docc. 1, 3 e 5 allegati alle note di trattazione scritta depositate in data 12.2.24 da parte opponente).

Sul punto, deve richiamarsi il disposto dell'art. 1993 cc, che recita testualmente, al primo comma, che il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione e, al secondo comma, che il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

Detto ultimo comma, che identifica la cd. *exceptio doli generalis*, esplicita che, affinché possano opporsi al possessore del titolo le eccezioni derivanti

dai rapporti extracartolari opponibili al dante causa, se non occorre la prova di una vera e propria collusione, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno (v. Cass. Civ. n. 15580/2022).

In applicazione dei suesposti principi, come già rilevato dal precedente GI, che ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo per cui è causa, deve escludersi che quanto affermato dall'opponente in sede di opposizione e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc possa qualificarsi quale *exceptio doli*, non avendo ella neppure dedotto detto programma. Né soccorrono le pronunce rassegnate – peraltro in altri giudizi per altri titoli e tra parti non esattamente coincidenti con quelle della presente causa – a corredo della memoria di replica.

Per contro, alla convenuta deve applicarsi l'art. 2003 co. 2 cc, cioè il principio secondo cui, nel rapporto con il debitore, la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'*accipiens* l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una *iusta causa traditionis*, sicché il debitore ha il dovere di adempiere (v. Cass. Civ. n. 10694/2001).

Deve, pertanto, respingersi l'opposizione della **Pt_1** anche con riguardo a detto profilo, con i provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite e la domanda ex art. 96 cpc.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo all'entità della domanda, in complessivi € 14.103,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Quanto alla domanda ex art. 96 cpc, essa disciplina come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (v. Cass. Civ. n. 36591/2023) e non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'*an* che del *quantum*, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure

equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato. Detta condanna, infatti, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può conseguire automaticamente alla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (v. Cass. Civ. n. 22405/18). La mancanza di detta allegazione, nel caso di specie, inibisce l'accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 19301/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 14.10.2021 a favore di CP_1 e nei confronti di Parte_1.

Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B", in data 18/04/2024.

Il Presidente

Dott. Angelo Mambriani

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina A. V. Pascale